

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1477/2531

นายราเชนทร์ มโนสุดประสิทธิ์ กับพวก

โจทก์

นายหยิ่งเที่ยง แซ่เจี๋ย

จำเลย

นายหยิ่งเที่ยง แซ่เจี๋ย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 122)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากห้องพิพาทและที่ดินพิพาทตามโฉนดที่ดินเลขที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรี โดยกำหนดให้จำเลยรื้อสิ่งปลูกสร้างส่วนที่ลึกจากด้านหน้าเกินกว่า 4 วา 2 ศอก ออกไป กับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเดือนละ 1,600 บาท นับแต่วันที่ 16 มีนาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารเลิกเกี่ยวข้องกับบ้านและที่ดินพิพาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 116,118)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยได้นำเงิน
ค่าเสียหายจำนวน 28,800 บาท มาวางเป็นหลักประกันต่อศาลชั้นต้น (อันดับ
93,94,95)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้
ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้
ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ